

1500380-72.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061797/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23408314 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1115/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2061797 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500380-72.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500380-72.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061797/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23408314 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1115/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2061797 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 1115/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Carlos de Souza Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra DOUGLAS CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO pela conduta prevista no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 06 de março de 2022, por volta das 17h30, no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, localizado na Rodovia Jorn. Francisco Aguirre Proença, km 05, Jardim Novo Ângulo, nesta cidade de Hortolândia. Alega a acusação que o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 105 porções de maconha, com peso aproximado de 108 gramas (fls. 62/65).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 35/39.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 101/103).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 104/106).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelos laudos periciais (fls. 73/75) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

Quanto a autoria, não há certeza.

O agente penitenciário José Augusto Companhari afirmou que foi realizada revista de rotina, por volta de 17h30, na cela 236 do raio 02 daquele recinto, tendo sido encontrada uma bolsa plástica com 105 invólucros de maconha em seu interior. Na cela havia entre 12/15 presos, sendo que cada preso guardas as coisas na própria sacola. Perguntados sobre a propriedade a toos, somente o acusado assumiu a propriedade das drogas. Não se lembra propriamente de do réu. Afirmou que a identificação do proprietário se dá pelos próprios termos. Esclareceu que os agentes e retiram do local e os presos se resolvem entre eles. Disse, ainda, que as sacolas não tem identificação.

Em interrogatório, negou a propriedade. Não viu a apreensão e não sabe a quem pertencia. Estava há 2/3 meses na cela. Tinha saído em dezembro. Nega que entrou com droga. Havia 13 pessoas na cela. Devia droga para traficante dentro da unidade e por isso segurou. Confirma o que disse em delegacia.

A partir do relato do agente penitenciário, inexistem provas concretas, firmes, de que a propriedade das drogas era do réu.

A condenação criminal exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o delito e sua autoria, não bastando, para tanto, a alta probabilidade daquele ou desta. A certeza não pode ser subjetiva, formada pela consciência do julgador, de modo que, diante da incerteza dos fatos, deve-se inclinar sempre em favor da absolvição, em estrita observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Diante disso, se o conjunto probatório não se mostra seguro, corroborando a tese acusatória, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO DOUGLAS CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO, RG: 50013815-SP, da imputação que lhe é feita na denúncia por não existir prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, com as cautelas de estilo, com cumprimento em regime de plantão.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Custas na forma lei

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA